Nota sulla posizione italiana di Lindevaart B.V.

STUDIO BISSOLI ZORZI
Dottori commercialisti e revisori legali
Corso Cavour 33, 37121 Verona — tel. 045 59 44 12 — pec studiobissolizorzi@pec.it

Spett.le
Lindevaart B.V.
Direzione fiscale — alla c.a. della sig.ra Marieke van Doorn
Rietlandpark 125, 1019 DT Amsterdam
trasmessa a mezzo posta elettronica

Verona, 28 novembre 2029
Ns. rif. 2029/GD-114
Oggetto: assetto italiano del rapporto con Garrano Distribuzione S.r.l. — osservazioni

Gentile dottoressa,

facendo seguito alla riunione del 15 novembre e alla richiesta pervenuta dal vostro ufficio, esponiamo di seguito le nostre osservazioni sull'assetto italiano del rapporto con la nostra assistita Garrano Distribuzione S.r.l., anche in vista dell'incontro fissato per lunedì 3 dicembre.

Premettiamo che questo studio assiste Garrano dal 2011 in materia contabile e fiscale e che le considerazioni che seguono sono svolte dal punto di vista della nostra assistita; per quanto riguarda Lindevaart ci limitiamo a riferire quanto risulta dai documenti che ci sono stati trasmessi.

1. Documentazione esaminata

Abbiamo esaminato il contratto di distribuzione e logistica del 15 gennaio 2029 con i suoi allegati; il contratto di locazione dell'immobile di Via Torricelli 18 stipulato da Garrano con Immobiliare Pescantina S.r.l. il 3 settembre 2021; le estrazioni dei registri di magazzino e delle lavorazioni trasmesse il 22 novembre; l'ordine di servizio cloud n. NL-2028-4471; il certificato di attribuzione della partita IVA italiana di Lindevaart e le dichiarazioni IVA presentate per le annualità dal 2026 al 2028.

2. Rapporto contrattuale e organizzazione

Il contratto del 15 gennaio 2029 qualifica Garrano come distributore indipendente, con organizzazione, mezzi e personale propri e senza vincolo di subordinazione o di rappresentanza (art. 2.2). Garrano è una società italiana operativa dal 1994, con clientela propria e con un'attività di distribuzione tecnica che precede di trent'anni il rapporto con la vostra società.

I servizi resi nel centro di Verona sono quelli elencati all'art. 4 del contratto e riguardano il deposito e la movimentazione dei prodotti; l'art. 4.2 è esplicito nel richiedere un separato ordine scritto per ogni ulteriore attività. Le lavorazioni eseguite al banco rientrano, nell'impostazione seguita dalle parti, nella preparazione della merce alla consegna, e sono remunerate nel canone e nel corrispettivo per collo.

Quanto all'area del magazzino, l'immobile è condotto in locazione da Garrano in forza di un contratto stipulato nel 2021 con un terzo, con scadenza nel 2033; il contratto di distribuzione precisa all'art. 5.5 che la destinazione dei settori D1-D4 ai prodotti Lindevaart non costituisce sublocazione né trasferisce alcun diritto reale. La titolarità del rapporto locativo, l'intestazione delle utenze, il personale di portineria e la vigilanza fanno capo a Garrano.

Sul piano commerciale, il country manager e i venditori di area sono dipendenti di Garrano e non dispongono di procure. Le conferme d'ordine sono emesse e sottoscritte presso la vostra sede di Amsterdam e l'art. 7.3 del contratto esclude in modo espresso il potere di rappresentare Lindevaart o di concludere contratti in suo nome. Il pagamento del prezzo è effettuato dai clienti direttamente a voi.

Osserviamo per completezza che la fattura di vendita al cliente è emessa da Lindevaart e che il ciclo attivo, la contabilità generale e gli incassi sono tenuti nei Paesi Bassi; presso il centro di Verona non esiste alcuna contabilità della vostra società.

3. Servizi cloud e utenze

L'ordine n. NL-2028-4471 del 9 marzo 2028 ha per oggetto la piattaforma di configurazione e assistenza LVC Cloud, fornita da Northlane Cloud Ltd, con sede in Dublino. Il documento indica come contraente Lindevaart B.V. con l'indirizzo di Rietlandpark 125, Amsterdam, sia come parte contrattuale sia come recapito di fatturazione; la durata è di trentasei mesi con rinnovo automatico e il corrispettivo annuo è di euro 148.000. Il rinnovo per l'anno in corso è stato regolato con addebito annuale e la documentazione contabile relativa è tenuta ad Amsterdam.

Delle quarantuno utenze nominative attive sulla piattaforma, ventiquattro sono intestate ad addetti che operano presso il centro di Verona e ai tecnici dell'assistenza in Italia, dodici ad addetti delle vostre sedi olandesi e cinque sono utenze di servizio. Nel terzo trimestre 2029 il 76% degli accessi risulta effettuato da indirizzi di rete del centro di Verona. Riteniamo che si tratti di una circostanza attinente alla mera utilizzazione dello strumento, che non sposta la posizione del committente del servizio, il quale ha ordinato e paga la piattaforma dai Paesi Bassi.

4. Posizione IVA italiana

Lindevaart B.V. è identificata direttamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in Italia dal 12 marzo 2026, con il numero IT 09427540965, e presenta regolarmente le dichiarazioni annuali; le operazioni dichiarate sono le cessioni dei prodotti ai clienti italiani effettuate a partire dal magazzino di Verona. Il certificato di attribuzione conservato agli atti riporta la data di decorrenza, il codice attività e l'ufficio competente. Il collega che seguì la pratica nel 2026 non è più in studio e la corrispondenza di quel periodo non è stata rinvenuta nel nostro archivio, per cui non siamo in grado di riferirvi quale valutazione fu fatta allora sull'alternativa fra identificazione diretta e rappresentante fiscale.

Segnaliamo che le dichiarazioni presentate non hanno mai formato oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e che il credito IVA maturato nel 2027 è stato rimborsato senza rilievi.

5. Considerazioni

Non ci addentriamo nella qualificazione della posizione della vostra società ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, che compete alla vostra direzione e ai vostri consulenti olandesi. Ci limitiamo a osservare che l'assetto attuale ci pare coerente con quanto le parti hanno inteso convenire nel 2029 e che gli elementi formali — la qualificazione contrattuale di Garrano, la titolarità del contratto di locazione, la sottoscrizione delle conferme d'ordine in Olanda e la tenuta della contabilità di vendita ad Amsterdam — depongano nel senso della regolarità della posizione italiana della vostra società.

Ci rendiamo conto che la vostra direzione fiscale stia svolgendo una verifica più ampia e che alcuni profili operativi rilevati nella relazione del 19 novembre meritino un approfondimento congiunto. Restiamo pertanto a disposizione per l'incontro del 3 dicembre, al quale parteciperà anche il dott. Zorzi, e per fornire ogni documento che riterrete utile richiedere a Garrano.

Con i migliori saluti.

Dott. Alberto Bissoli
Dottore commercialista — Ordine di Verona, n. 1842
Revisore legale, n. 104871

Allegati: nessuno.